



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°001547 2025

Tocache, 30 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025766307, que contiene Opinión Legal N° 051-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 15 de abril 2024, el Expediente judicial N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS con DNI N° 19424239 y demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y Tres (53) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





Resolución Directoral N° 001547 2025

Que mediante oficio N° 516-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 19 de febrero del 2025, que remite la Procuraduría Regional de San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 25 de fecha 02 de noviembre de 2023, asignada en el Expediente Judicial N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante Juzgado Civil – Sede Tocache,

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 0944-2024-GRSM/DRE de fecha 22 de marzo del 2024, RECONOCE LA NULIDAD de la Resolución Jefatural N° 000924- 2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 30 de noviembre de 2022, que reconoce como crédito devengado a favor de **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS**, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM y del informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **Tres Mil Cuatrocientos Dos con 55/100 Soles (S/ 3,492.55)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 25, de fecha 2 de noviembre de 2023, asignada en el expediente N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01, quien **AUTORIZA** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir nueva Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 25 de fecha 02 de noviembre de 2023, asignada en el expediente Judicial N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto- Sede Tocache .



Que el accionante **ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01; mediante Resolución N° 14, de fecha 29 de abril del 2021, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarando **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULO** las resoluciones administrativas; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa disponiendo el pago el reintegro de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, solo por el periodo laboral del demandante que se dio dentro la vigencia del Artículo 48 de la Ley del profesorado, hasta la fecha en que fue derogada por la Ley 29944, Ley de la Carrera Magisterial, hasta el 25 de noviembre del 2012; con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso, más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin costas ni costos; mediante Resolución de Vista N° 17, de fecha 20 de octubre del 2021 emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres que **CONFIRMA** la sentencia contenida en la Resolución N° 14 de fecha 29 de abril del 2021, que declara fundada la demanda , sobre nulidad de Resolución administrativa, más el pago de los interés legales y **ORDENARON** que la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga, para que emita nueva resolución,



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°001547 2025

reconociendo al demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, desde: 1) del 23 de abril al 31 de diciembre de 2001; 2) del 15 de abril al 31 de diciembre de 2002; 3) del 06 de mayo al 31 de diciembre de 2003; 4) del 22 de abril al 31 de diciembre de 2004; 5) del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2005; 6) del 18 de abril al 31 de diciembre de 2006; y, 7) del 12 de marzo al 31 de diciembre de 2007, -periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212. En los seguidos por Romel Adrián Domínguez Vargas, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS, con DNI. N° 19424239, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total íntegra, El monto calculado en el Informe Pericial N° 0287-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 10 de agosto del 2023, por la suma de devengados Veinte Mil Doscientos Cuarenta con 28/100 Soles (S/ 20,240.28), e Intereses Legales la suma de Nueve Mil Ciento Noventa y Cuatro con 69/100 Soles (S/ 9,194.69), haciendo un total de Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 97/100 Soles (S/ 29,434.97), la liquidación se realizó dando cumplimiento al décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 25, de fecha 2 de noviembre de 2023, asignada en el Expediente Judicial N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01. emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
ROMEL ADRIAN DOMINGUEZ VARGAS	19424239	N° 00266-2016-0-2209-JM-CI-01	S/ 20,240.28	S/ 9,194.69	S/ 29,434.97

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 00924-2022 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 30 de noviembre del 2022, por mandato Judicial que se encuentra contenida en la Resolución Judicial N° 25 de fecha 2 de noviembre del 2023



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001547 2025

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, la presente resolución al administrador, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y Oficina de la Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLÍCAR la presente resolución en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache



ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH